

附錄四

翁院長卸任講話 ——司改的路上，有你我共同拼搏的足跡

監交人陳總統、賴院長、楊院長、各位貴賓、各位女士、各位先生：

韶光易逝，八年亦在彈指間，回首這3,164個日子，岳生除了「感恩」，還是「感恩」。

堅持理念 點滴在心

我深知，如果沒有法官們固守審判獨立、嘔心瀝血投入工作，如果沒有司法同仁的全力支援、揮汗付出，如果沒有社會各界的支持、鞭策和鼓勵，司法改革將沒有前進的動力，更不會結出些許的果實，大家堅持理想、成就大我的情懷，岳生點滴在心。

因此，在卸任前，我親自握別了每一雙手，表達感激與互道珍重，司改的路上有你我共同拼搏的足跡和血汗，這番情誼，將永不消散。

願有多大 力就有多大

人生的劇本，常有意外的演出，八年多前，蒙李前總統提名出任司法院長，就完全在岳生的規劃之外，只懂教書和釋憲的我，能掌舵龐大的司法行政嗎？思考再三，我堅信「願有多大、力就有多大」，一生堅持司法改革的我，乃決定挑此重擔。

感謝幕僚團隊的努力，幾經折衝，在88年的仲夏，凝聚了審、檢、辯、學暨社會菁英之力量，召開了「全國司法改革會議」，依據大會的共識，制定了司法院以「司法為民」為主軸的改革政策。

八年司改 胼手胝足

八年多來，審判獨立、保障人權、法院的便民、禮民、民事訴訟的集中審理、刑事訴訟的交互詰問、行政訴訟的二審二級、少年暨家事制度的專業化、法官人事的改革暨司法事務官的增設、法官助理的增額、法庭的新風貌、司法業務的e化等，都已奠基了扎根的工程，尚待新任賴院長持續灌溉，使之茁壯。

可惜的是，司法院組織法、法官法、憲法訴訟法未獲立法院通過，使組織金字塔化、法官的保障與淘汰、大法官會議法庭化等改革計畫遭遇瓶頸，未能在任內完成，可以說是岳生最大的遺憾，也有賴院長奮鬥突破。

朝野對立 司法遭殃

這幾年，可以算是台灣政局最紛亂的年代，朝野嚴重對立，司法時遭波及，但民主國家三權分立，有其作用與特質，行政權應積極主動、靈活任事，立法權應反映民意、監督政府，司法權則應超然中立、公正審判，三權相互尊重，以利國家之順暢運作。

而近年來，有些人為達其政治目的，常不擇手段，踐踏司法，有些部門有時亦不知節制，逾越分際，使司法多年來的努力及不易建立的威信，一再受到傷害。

維護司法 堅守防線

岳生身在其位，錐心泣血、痛苦萬分，但為了維持司法權的穩定、堅守社會正義最後一道防線的角色，必須於紛擾中，審慎言行，以避免司法權捲入政治漩渦，令國家動盪時，沒有最後之仲裁者。

也因此，有人批我「怯懦」，岳生當然知道，當時若擊以重砲，必能滿足觀眾，贏得部分人士的喝采，但在我心中，保護司法權的理性、超然，遠勝個人毀譽，因此，我常保持低調。

今天，岳生卸下司法院的公職，已是一介平民，可以大聲地呼籲：我希望各界領袖、政府官員到民意代表，甚至 call in 節目的名嘴們，都應該格外懂得尊重司法、尊重法官、留給法官一個純淨的審判空間，以免上行下效。

更應該瞭解「審判獨立」已經是客觀存在的事實，法官早已不可能成為政治的工具，任何人對法院的個案判決若有不服，應依訴訟程序提起上訴以資救濟，切不可因不能左右司法而恣意踐踏，侵害司法威信。

堅持風骨 不負所託

岳生更希望全體法官，要比以前更加努力充實自己，本於良知、超出黨派、依據法律、獨立審判、不受任何干涉，更不畏強權、不怕打擊，堅持風骨、自反而縮、雖千萬人吾往矣，始不辜負憲法的付託與人民的期待。

江山代有人才出，賴院長年輕有為，學養俱豐，接掌司法，相信必能一展長才，領導經緯萬端的司法改革，順利前航，展現更好的成績。岳生今日退休，願我們的司法更健全、更能保障人民的權益、也願司法權更能獲得全民的尊敬與信賴。

最後，感謝總統親臨監交，並敬祝賴院長、楊院長、各位貴賓身體健康、萬事如意！謝謝大家。